



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

ANA JÚLIA KACHAN

AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Tema: dependentes

BLOCO 01

Dependentes

A Previdência Social possui dois grandes grupos de beneficiários: os **segurados** e os **dependentes**. Enquanto o segurado é aquele que mantém vínculo direto com o sistema, o dependente é aquela pessoa que, embora beneficiária do sistema, não necessariamente contribui para ele. Sua relação com a Previdência Social somente se inicia quando ocorre um evento previsto em lei envolvendo o segurado.

Os dependentes, portanto, são figuras cuja ligação com o sistema é indireta: eles se beneficiam do sistema de Previdência Social a partir de dois fatos geradores específicos — a morte do segurado ou o recolhimento do segurado ao regime fechado, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Dependente vs. sucessor — distinção fundamental

Dependente previdenciário e herdeiro/sucessor são conceitos completamente distintos. O rol de dependentes da Previdência Social está taxativamente previsto no art. 16 da Lei 8.213/91 e não segue as regras do Direito Civil quanto à sucessão.

O artigo 16 da Lei 8.213/91 elenca, de forma taxativa, as três classes de dependentes da Previdência Social. A classificação em classes tem impacto direto na ordem de vocação e na presunção de dependência econômica.

1ª classe (preferencial) – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015);

2ª classe – pais do segurado, desde que comprovem dependência econômica.

3ª classe – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, desde que comprovem dependência econômica;

A verificação da ordem de vocação ocorre uma única vez, na data do fato gerador (óbito ou recolhimento à prisão). A presença de dependentes em uma classe anterior elimina automaticamente as classes posteriores. Não há revisão da ordem após o início do benefício:

- 1ª classe: elimina 2ª e 3ª classes.
- 2ª classe: elimina a 3ª classe.
- 3ª classe: só é acionada se inexistirem dependentes nas classes anteriores que preencham os requisitos legais.

Quando a última cota da pensão é extinta (ex.: todos os filhos completaram 21 anos e o cônjuge faleceu), a pensão por morte ENCERRA. Não se retorna às classes subsequentes para buscar novos dependentes — a verificação foi feita uma única vez, no momento do fato gerador.

FIM DO DIREITO DE ACRESCER – EC 103/19 – artigo 23 - § 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

- os dependentes da mesma classe concorrem em igualdade de condições;

Quando há múltiplos dependentes na mesma classe, todos concorrem em condição de igualdade: o valor da pensão calculado é dividido em partes iguais entre todos, independentemente da 'quota-parte' que cada um poderia reclamar em outras esferas.

A EC 103/2019 trouxe mudança no critério de cálculo da pensão por morte. Antes da reforma, a pensão era equivalente a 100% do benefício de referência.

- a dependência econômica da 1ª classe é presumida. A dos demais deve ser comprovada;

A dependência econômica é pressuposto essencial para que o dependente faça jus ao benefício, mas o tratamento legal difere conforme a classe.

Para cônjuge/companheiro e filhos, a dependência econômica é presumida de forma absoluta (art. 16, § 4º, Lei 8.213/91). Não se admite prova em contrário. O INSS e o STJ consolidaram esse entendimento.

Para pais e irmãos, a dependência econômica deve ser efetivamente demonstrada. A mera existência de vínculo familiar não é suficiente.

Características importantes:

- A dependência não precisa ser EXCLUSIVA — contribuições parciais do segurado para a manutenção dos pais ou irmãos podem ser suficientes.
- O que se exige é que os valores recebidos do segurado eram importantes para a subsistência do dependente.
- Se os pais não dependiam economicamente do filho falecido, não farão jus à pensão por morte, ainda que sejam os únicos possíveis dependentes.

Exemplo:

Segurado falece sem cônjuge, companheiro ou filhos, mas deixa pais vivos.

Os pais **NÃO** recebem automaticamente a pensão por morte. Precisam **PROVAR** que dependiam economicamente do filho.

Se os pais possuem renda própria suficiente e não dependiam do filho → não preenchem o requisito → sem pensão por morte.

Se o filho contribuía para as despesas da casa dos pais (mesmo que parcialmente) e isso era essencial para a subsistência deles → dependência comprovada → pensão devida.

Tema	226	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso I do art. 16 da Lei 8.213/91, em atenção à presunção disposta no §4º do mesmo dispositivo legal, é absoluta ou relativa?				
Tese firmada	A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso I do art. 16 da Lei 8.213/91, em atenção à presunção disposta no §4º do mesmo dispositivo legal, é absoluta.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0030611-06.2012.4.03.6301/SP	18/09/2019	Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes	25/3/2021	26/3/2021	03/05/2021

BLOCO 02

Art. 16 § 3º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

Concubinato (AgRg RESP 1.016.574-SC)

Quando uma pessoa casada mantém relacionamento paralelo ao casamento, sem que o vínculo matrimonial tenha sido desfeito formalmente (sem divórcio ou separação judicial), esse relacionamento paralelo é juridicamente classificado como concubinato impuro, não podendo ser reconhecido como união estável.

Segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores (com manifestações inclusive do STF), o concubinato não gera direito a cota de pensão por morte para a pessoa que se encontrava nessa situação.

Exemplo:

O segurado era casado, mas mantinha relacionamento paralelo. A concubina teve filhas gêmeas (2 anos) com o falecido.

A concubina → NÃO tem direito à cota de pensão (concubinato impuro).

As filhas gêmeas → TÊM direito à pensão por morte, pois são filhas do segurado.

REGRA: Filho é SEMPRE dependente de primeira classe, independentemente de quem seja a mãe ou das circunstâncias de seu nascimento, desde que menor de 21 anos não emancipado, ou inválido, ou deficiente.

PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 557 DO CPC.

1. A ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais haveria de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Inviável, em sede de regimental, a apresentação de argumento que, sequer, foi ventilado nas contra-razões ao recurso especial.

3. Pacífica a possibilidade de o relator decidir monocraticamente o mérito do recurso, amparado em súmula ou jurisprudência dominante deste Tribunal Superior ou do Supremo Tribunal Federal. PREVIDENCIÁRIO. CONCUBINATO ADULTERINO. RELAÇÃO CONCORRENTE COM O CASAMENTO. EMBARAÇO À CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL APLICAÇÃO. IMPEDIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte prestigia o entendimento de que a existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um dos componentes do casal, embaraça a constituição da união estável.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.016.574/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 30/3/2009)

Ver temas 526 e 529 (julgado) do STF

Tema 526 - Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários.

Tese: É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.

Tema 529 - Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.

Tese: A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

A Lei 13.846/2019 (mini reforma da Previdência Social), ao alterar o § 5º do art. 16 da Lei 8.213/91, estabeleceu dois requisitos cumulativos para a comprovação de união estável e dependência econômica:

- Início de prova MATERIAL: excluída a possibilidade de prova exclusivamente testemunhal (salvo motivo de força maior ou caso fortuito, conforme regulamento).
- CONTEMPORANEIDADE: os documentos devem ter sido produzidos em período não superior a 24 meses anteriores ao fato gerador (data do óbito ou data do recolhimento à prisão).

Obs.: A Certidão de União Estável lavrada em cartório NÃO tem validade absoluta para fins previdenciários.

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado.

§ 7º Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

O ex-cônjuge divorciado ou separado judicialmente tem direito à pensão por morte previdenciária desde que receba pensão alimentícia ou comprove necessidade econômica superveniente. Quando reconhecido esse direito, ele concorre em igualdade de condições com os dependentes da primeira classe (cônjuge/companheiro atual e filhos).

Artigo 111 do Decreto 3048/99 – o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de condições com os demais dependentes de primeira classe;

Súmula 336 STJ – A mulher que renunciou alimentos na separação tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.

Portanto, mesmo que tenha renunciado expressamente aos alimentos na separação, a ex-cônjuge pode pleitear a pensão por morte se demonstrar que, após a separação, passou a necessitar economicamente.

Esse entendimento foi confirmado pelo STJ e está em vigor. O art. 111 do Decreto 3.048/99 também aborda o cônjuge divorciado que recebia pensão alimentícia

O ex-cônjuge recebe a MESMA cota que os demais dependentes da 1ª classe — não importa o valor que recebia de alimentos.

Súmula 37 DA TNU – A pensão por morte devida ao filho até 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência de curso universitário (STJ com mesmo posicionamento)

STF admite efeitos patrimoniais simultâneos decorrentes da paternidade biológica e da paternidade socioafetiva (Tema 622).

Artigo 25, § 6º da EC 103/19 – Equiparam-se a filho, para fins de recebimento de pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

Exclusão do menor sob guarda (ADIs 4878 e 5083)

Tema 1271 - Exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, implementada pelo art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

BLOCO 03

EC 103/19 – artigo 23 - § 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

MANUTENÇÃO E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO

Qualidade de segurado é o requisito para concessão de quase todos os benefícios da previdência social. Pela regra, os segurados preservam essa condição enquanto estiverem vertendo contribuições para a Previdência Social ou enquanto estiverem exercendo atividade remunerada.

O artigo 15 da Lei 8213/91 prevê o denominado período de graça, no qual o segurado mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuição. O período de graça é uma criação que permite a extensão da proteção previdenciária em casos taxativamente determinados pela legislação;

Os segurados não perdem a qualidade de segurado no exato dia em que deixa de contribuir para o sistema. A lei traz uma manutenção de vinculação com o sistema por um período, chamado de período de graça.

Período de graça não conta como tempo de contribuição;

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

A) **sem limite de prazo**, quem está em gozo de benefício; EXCETO DO AUXÍLIO-ACIDENTE (LEI 13.846/19);

B) **até 12 meses** após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração (ou deixar de receber benefício por incapacidade). Regra geral que vale para segurados obrigatórios;

C) **até 12 meses** após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

D) **até 12 meses** após o livramento, o segurado detido ou recluso;

E) **até 3 meses** após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

F) **até 6 meses** após a cessação das contribuições para o segurado facultativo;

O prazo da letra B será **prorrogado para até 24 meses** se o segurado já tiver pagado mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado;

E por mais 12 meses se comprovar estar desempregado, desde que comprovada a situação por registro no órgão próprio do Ministério do trabalho e Emprego, estando inscrito no SINE (Serviço Nacional de Empregos do Ministério do Trabalho e Emprego); OBS: TNU Tema 239 – aplica ao contribuinte individual)

SUMULA 27 DA TNU – A ausência de registro no Ministério do Trabalho não impede a comprovação da condição de desemprego por outros meios admitidos em direito.

A perda da qualidade de ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

BLOCO 04

Além das regras legais sobre qualidade de segurado e período de graça já estudadas, a jurisprudência produziu entendimentos relevantes que ampliam ou detalham a aplicação dessas regras. Conhecê-los é indispensável para provas de concurso, pois as questões frequentemente testam esses posicionamentos.

Tema 239 da TNU — Período de Graça por Desemprego e o Contribuinte Individual

Havia controvérsia sobre se a prorrogação do período de graça por desemprego involuntário (de 12 para 24 meses) aplicava-se também ao segurado contribuinte individual. O INSS entendia que não, pois o desemprego seria situação própria de vínculos formais de emprego, inaplicável a quem recolhe por conta própria.

No Tema 239, fixou-se a tese em sentido contrário: a prorrogação aplica-se ao contribuinte individual, pois a lei não faz distinção entre categorias de segurados obrigatórios e o contribuinte individual é segurado obrigatório. Como a norma fala genericamente em 'segurado que estiver desempregado', a interpretação abrange todos os segurados obrigatórios.

Tema	239	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se a prorrogação da qualidade de segurado por desemprego involuntário se estende ao segurado contribuinte individual.				
Tese firmada	A prorrogação da qualidade de segurado por desemprego involuntário, nos moldes do §2º do art. 15 da Lei 8.213/91, se estende ao segurado contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0504272-91.2018.4.05.8400/RN	06/11/2019	Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes	28/04/2021	30/04/2021	01/06/2021

Exemplo: Situação: Segurado inscrito como MEI na área de eventos (promotor de eventos). Faleceu após a pandemia sem qualidade de segurado formal.

Problema: Dependentes requereram pensão por morte; INSS negou por ausência de qualidade de segurado.

Solução encontrada: A prova do desemprego involuntário do contribuinte individual foi feita por meio de:

- 1) Inscrição no MEI como promotor de eventos (atividade impossível durante a pandemia);
- 2) Recebimento de auxílio emergencial (prova de ausência de atividade remunerada no período).

Resultado: Reconhecido o período de graça com a prorrogação por desemprego involuntário → qualidade de segurado mantida → pensão por morte concedida à filha menor.

Nesse sentido, a prova do desemprego do contribuinte individual pode ser feita por meios indiretos, desde que demonstre efetivamente a cessação involuntária da atividade.

Artigo 27-A da Lei 8.213/91 — Recuperação da Carência Após Perda da Qualidade de Segurado

Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com METADE DOS PERÍODOS previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25. (redação da LEI 13.846/19)

Quando o segurado perde a qualidade de segurado e posteriormente retorna ao sistema (reingressa), surge a questão: as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado podem ser aproveitadas como carência para os benefícios que a exigem?

O art. 27-A da Lei 8.213/91 responde: sim, mas com condição. Para que o segurado possa contar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado como carência, ele deve, a partir do reingresso, pagar metade do prazo de carência exigido para o benefício pretendido.

Essa regra aplica-se aos benefícios que exigem ambos os requisitos: qualidade de segurado e carência — especificamente: auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Exemplo:

Zé pagou 10 meses de INSS. Parou em março/2021.

Período de graça (12 meses): até março/2022.

Perda da qualidade de segurado: maio/2023 (após os 45 dias adicionais).

Em janeiro/2026, Seu Zé retorna ao sistema e começa a pagar.

Regra: Para poder contar os 10 meses anteriores como carência, Seu Zé precisa pagar METADE da carência exigida para o benefício pretendido.

Carência do auxílio por incapacidade: 12 meses → metade = 6 meses.

Enquanto Zé não pagar 6 meses no reingresso → os 10 meses anteriores NÃO são computados como carência.

Após pagar os 6 meses → os 10 meses anteriores passam a contar → totaliza 16 meses de carência → supera os 12 exigidos.

Alterações Legislativas

Até 7.7.2016 – art. 24 Lei 8213/91 – 1/3 da carência

De 8.7.2016 a 4.11.16 – MP 739/2016 – carência integral

De 5.11.2016 a 5.01.2017 – art. 24 Lei 8213/91 – 1/3 da carência

De 6.1.2017 a 26.6.2017 – MP 767/2017 – carência integral

De 27.6.2017 a 17.1.2019 – Lei 13.457/17 – ½ da carência

De 18.1.2019 a 17.6.2019 – MP 871/19 – carência integral

De 18.6.2019 em diante – Lei 13.846/19 – ½ da carência

Tema 176 da TNU – aplicam-se as regras vigentes no início da incapacidade do segurado – 5001792-09.2017.4.047129

A lei 10.666/2003 revoga parcialmente o parágrafo único do art. 24 da Lei 8213/91 ao estabelecer no art. 3º que a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial, e na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício, desde que o segurado conte, com no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de entrada do requerimento do benefício;

Significa dizer que nas aposentadorias voluntárias não é preciso ter qualidade de segurado.

Outra hipótese em que a perda da qualidade de segurado não gera efeitos se dá quando o segurado já tinha direito adquirido ao benefício (artigo 102, § 1º da Lei 8.213/91 – a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos os requisitos segundo legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos);

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não ocorre a perda da qualidade de segurado quando, à época da saída do emprego, a parte autora já apresentava sinais de problemas que a impediavam de exercer atividades laborais e preenchia os requisitos necessários à aposentadoria por invalidez. 2. Recurso especial provido (STJ – Resp 826.555/SP)

BLOCO 05

Tema 349 da TNU — Recolhimento Abaixo do Mínimo e Qualidade de Segurado

O decreto regulamentador previa que contribuições em valor inferior ao mínimo mensal não gerariam qualidade de segurado. A TNU, no Tema 349, firmou que o recolhimento em valor inferior ao mínimo não impede o

reconhecimento da qualidade de segurado, por ausência de previsão legal nesse sentido — inclusive após a EC 103/2019.

Tema	349	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88, bem como em face das disposições do Decreto nº 10.410/2020.				
Tese firmada	O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0504017-94.2022.4.05.8400/RN	14/12/2023	Juiz Federal Neian Milhomem Cruz	16/10/2024	16/10/2024 04/12/2024 (ED)	RE 1544748/DF

O Tema 349 firmou posição quanto à QUALIDADE DE SEGURADO com recolhimentos abaixo do mínimo.

A questão da CARÊNCIA (se essas contribuições abaixo do mínimo valem para fins de carência) ainda aguarda julgamento do STF em recurso extraordinário pendente.

Portanto, qualidade de segurado → TNU já decidiu (admite). Carência a partir dessas contribuições → tema ainda não pacificado definitivamente.

Tema 300 da TNU - O 'Limbo Previdenciário'

O chamado 'limbo previdenciário' é a situação em que o INSS concede alta ao segurado (cessa o benefício por incapacidade), mas a empresa não autoriza o retorno ao trabalho por considerá-lo ainda incapaz. O trabalhador fica sem salário e sem benefício — 'no limbo'.

Nessa situação, muitas vezes a empresa também deixa de efetuar os recolhimentos previdenciários, esvaziando progressivamente a vinculação do segurado com o sistema.

Se o empregador não autorizar o retorno do segurado por considerá-lo incapacitado (mesmo após cessação do benefício pelo INSS), a qualidade de segurado se MANTÉM até o encerramento do vínculo empregatício.

A contagem do período de graça só se inicia com a rescisão contratual.

Efeito prático: durante todo o período de limbo, o segurado mantém vinculação com o sistema, podendo inclusive requerer novo benefício por incapacidade.

Tema	300	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Como é contado o período de graça do art. 15, II, da Lei n.º 8.213/91, quando o empregador não autoriza o retorno do segurado ao trabalho por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS?				
Tese firmada	Quando o empregador não autorizar o retorno do segurado, por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS, a sua qualidade de segurado se mantém até o encerramento do vínculo de trabalho, que ocorrerá com a rescisão contratual, quando dará início a contagem do período de graça do art. 15, II, da Lei n. 8.213/1991.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0513030-88.2020.4.05.8400/RN	10/02/2022	Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa (acórdão lavrado pelo Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima - sucessor na vaga)	7/12/2022	13/12/2022 14/06/2023 - ED	RE interposto (RE 1460766/DF)

O Tema 1421 do STF afetou a matéria do limbo previdenciário, trazendo o tema de volta ao debate. O resultado desse julgamento no STF poderá confirmar, ampliar ou modificar o que a TNU fixou no Tema 300.

Período de carência:

Artigo 24 da Lei 8213/91 estabelece que o período de carência é o número mínimo de contribuições indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência;

Contagem

Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual (pela Lei 10.666/2003 – presta serviços a empresa); conta a partir do primeiro mês de filiação ao RGPS, ou seja, desde o primeiro dia do mês em que iniciou a execução de atividade remunerada nesta condição, sendo presumida a contribuição;

Para o contribuinte individual e segurado facultativo: da primeira contribuição sem atraso.

O artigo 25 prescreve os períodos de carência das seguintes prestações previdenciárias:

I - auxílio doença e aposentadoria por invalidez comum – 12 contribuições mensais;

II – aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial – 180 contribuições;

OBS: PÓS EC 103/19 – PREVALECE CARÊNCIA (TEMA 358 TNU)

III – salário maternidade para as seguradas individuais, seguradas especiais e seguradas facultativas: 10 contribuições mensais. Para a segurada especial é garantida a concessão do salário-maternidade no valor de um salário mínimo desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos dez meses imediatamente anteriores ao do início do benefício (VER ADI 2110 – dispensa carência)

Observação: se o parto for antecipado, a carência é diminuída na medida da antecipação. Ex: se o parto adiantar 1 mês, a carência diminui 1 mês.;

IV – auxílio reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais

O artigo 26 prevê que independem de carência:

I – pensão por morte, salário família e auxílio-acidente (redação da Lei 13846/19);

II – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado (redação da Lei 13.135/2015);

III – os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 (aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão, no valor de 1 salário-mínimo, desde que comprovado o tempo de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, , igual ao numero de meses da carência do benefício requerido;

IV – serviço social;

V – reabilitação profissional;

VI – salário maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e segurada doméstica;

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

Súmula 73 da TNU – computo do período de benefício por incapacidade espécie comum, intercalado, como tempo de contribuição e carência.

Tema 1125 STF – período de auxílio-doença intercalado conta como carência

Tema	192	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se é possível computar, para fins de carência, as contribuições recolhidas com atraso após a perda da qualidade de segurado.				
Tese firmada	Contribuinte individual. Recolhimento com atraso das contribuições posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso. Perda da qualidade de segurado. Impossibilidade de cálculos das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição para efeito de carência.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 2009.71.50.019216-5/RS	20/02/2013	Juiz Federal André Carvalho Monteiro	20/02/2013	08/03/2013	25/03/2013

Tema	358	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a EC 103/2019, permanece a necessidade de cumprimento do requisito da carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do art. 18 da EC 103, ou se a regra de transição prevista no art. 18, da EC 103/19 não exige mais tal requisito (bastando ao beneficiário preencher, cumulativamente, os requisitos "idade" e "tempo de contribuição"), de forma que as contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual possam ser computados como tempo de contribuição (ainda que este tenha perdido a qualidade de segurado).				
Tese firmada	1. Tempo de contribuição e carência são institutos distintos. 2. Carência condiz com contribuições tempestivas. 3. O art. 18 da EC 103/2019 não dispensa a carência para a concessão de aposentadoria.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0500179-22.2022.4.05.8311/PE	13/03/2024	Juiz Federal Giovani Bigolin	16/10/2024	22/10/2024	29/11/2024